

1528801-12.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... a entrega do veículo. Após consumarem o roubo ambos fugiram pela mesma avenida. Não conseguiu reconhecer os acusados, pois ambos usavam capacete.

O policial militar Willian Dias Brito, relatou que foram chamados como apoio pois estes indivíduos estavam praticando inúmeros roubos no local e após efetuarem um roubo de uma vítima em um ponto de ônibus, durante a fuga eles ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1528801-12.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528801-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVIDI SILVA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

DEIVIDI SILVA DOS SANTOS e MATHEUS GABRIEL DA SILVA MOURA, qualificados nestes autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, 25 de novembro de 2021, por volta de 8h10min, no cruzamento da Av. Atlântica com a Rua Domênico Lauro, nesta cidade e Comarca, DEIVIDI SILVA DOS SANTOS e MATHEUS GABRIEL DA SILVA MOURA, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda/XRE 300, placas EOV-8E70, de propriedade da vítima Milton Monteiro.

Consta, ainda, que, no dia 27 de novembro de 2021, por volta de 07h50min, em um ponto de ônibus, próximo à Rua Olga Amato, Pedreira, nesta cidade e Comarca, DEIVIDI SILVA DOS SANTOS e MATHEUS GABRIEL DA SILVA MOURA, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho de telefone celular de marca BLACKVIEW, modelo BL 6000 - PRO, avaliado em R\$3.800,00, de propriedade da vítima

Fernando Rocha Santana Oliveira.

Segundo se apurou, os acusados se uniram para a prática de crimes patrimoniais. Então, no dia 25 de novembro de 2021, avistaram a vítima Milton trafegando com sua motocicleta Honda/XRE 300, placa EOV-8E70/Jundiaí-SP, pela Av. Atlântica. No momento em que a vítima parou no semáforo com a rua Domênico Lauro, os réus se aproximaram, a bordo de uma outra motocicleta, e, enquanto o piloto empunhava uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Na sequência, o acusado que estava na garupa desceu e revistou a vítima. Ato contínuo, evadiram do local na posse do bem subtraído, seguindo sentido Av. Sen. Teotônio Vilela.

No dia 27 de novembro, a bordo da motocicleta que havia sido subtraída da vítima Milton, os acusados abordaram, por volta das 7h50min, a vítima Fernando, que estava em um ponto de ônibus e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram que ele lhes entregasse seu aparelho de telefone celular, tendo a vítima, amedrontada, obedecido.

Os roubadores, então, se evadiram do local. Ocorre que, poucos minutos após o ocorrido, DEIVID e MATHEUS se envolveram em acidente de trânsito, na Rua Olga Amato, altura do número 10, ocasião em que colidiram contra o veículo Celta, de placas EIH8594 que era conduzido pela testemunha Alex Sandro e tinha como passageiro seu funcionário Fabiano, e foram arremessados ao solo. O acusado DEVIDI tentou empreender fuga, mas foi detido por populares, e admitiu diante deles a prática do roubo, dizendo "perdi, perdi, estava roubando mesmo". Por seu turno, MATHEUS permaneceu caído ao solo.

Policiais Militares foram acionados via COPOM acerca da ocorrência de roubo envolvendo acidente de trânsito e, ao chegarem ao local, localizaram a bolsa contendo o celular da vítima Fernando, que conseguiu rastrear o aparelho e chegou ao local do acidente, onde reconheceu ambos os roubadores (fls. 10).

Os réus foram presos em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 51/56).

A denúncia foi recebida em 15/12/2022 (fls. 101/103).

Os réus foram citados às fls. 135 e 137. Ambos apresentaram resposta à acusação (fls. 140). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 148), sendo designada audiência de instrução debates e julgamento (fls. 149/151).

Na primeira audiência foi ouvida a vítima Milton e uma testemunha arroladas pelas partes (fls. 225/227). Redesignado o ato, foi ouvida a segunda vítima, Fernando. Ao final os réus foram interrogados.

Por fim, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa dos acusados pediu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento consistente no uso de arma de fogo, aplicação da atenuante da confissão, a fixação da pena base no mínimo legal, regime prisional menos gravoso que o fechado e direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.
A autoria e a materialidade dos crimes imputados na denúncia foram comprovadas pelo

auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); pelos boletins de ocorrências (fls. 03/08 e 159/165), Auto de Exibição e Apreensão de fl. 11 e Autos de Entregas de fls. 12/13, pelos laudos periciais das fls. 186/194 e 195/197, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima Fernando Rocha Santana Oliveira contou que na manhã dos fatos estava em um ponto de ônibus quando pegou o celular para verificar o horário do coletivo, ocasião em que foi abordado por dois homens em uma motocicleta preta. Eles exibiram uma arma de fogo e subtraíram seu aparelho celular. O garupa da motocicleta desembarcou da moto, apontou a arma de fogo na sua cabeça e disse "você tem pix aí, você vai fazer uma pix agora". Então o rapaz que estava na direção da motocicleta acelerou o outro, dizendo, "vamos embora". Eles pegaram o aparelho celular e foram embora. Foi para sua residência e começou a rastrear seu aparelho celular e a localização apontava que o telefone estava há 03 quadras de sua residência, o que achou muito estranho. Saiu na rua e viu seu vizinho; ele disse que tinha acabado de acontecer um acidente com dois homens em uma motocicleta e que ambos tinham acabado de assaltar alguém. Disse que reconheceu ambos pela motocicleta, pois ambos estavam de capacete e com uma jaqueta de motoqueiro, então foi possível reconhecer ambos pelas vestimentas. Recorda-se que a motocicleta era uma XRE. Um deles disse ao declarante, "roubei mesmo pois o senhor estava vacilando no ponto de ônibus". Nesta audiência, reconheceu corretamente o acusado DAVID como sendo o réu de n.º 02.

Milton Monteiro pela Av. Atlântica quando, ao parar em um semáforo, no cruzamento com a Rua Domênico Lauro, foi abordado por dois indivíduos desconhecidos, os quais chegaram em uma motocicleta "pequena", cuja placa não conseguiu visualizar. O piloto da moto empunhava uma arma de fogo e anunciou roubo, enquanto o garupa desceu e veio revistá-lo. Tais indivíduos exigiram a entrega do veículo. Após consumarem o roubo ambos fugiram pela mesma avenida. Não conseguiu reconhecer os acusados, pois ambos usavam capacete.

O policial militar Willian Dias Brito, relatou que foram chamados como apoio pois estes indivíduos estavam praticando inúmeros roubos no local e após efetuarem um roubo de uma vítima em um ponto de ônibus, durante a fuga eles colidiram contra um veículo em movimento e caíram ao solo. A viatura do depoente chegou em apoio ao Sargento, sendo os acusados conduzidos ao P.S. Um deles estava bastante debilitado com a perna machucado. Ambos tinham sido detidos pelos populares. O telefone celular da vítima foi localizado com eles. A ocorrência chegou como "diversos agentes na rua e armados". A vítima chegou posteriormente e reconheceu os acusados. O celular estava no bolso de um dos réus.

Interrogados, os réus confessaram o crime de roubo, mas negaram a receptação.

DEIVIDI SILVA DOS SANTOS disse que não sabia que a moto era roubada. Estava em um baile "funk", usou drogas, baforou lança, então pegaram a motocicleta para eles levantarem o dinheiro e continuarem na curtissão. Contou que tinha visto o rapaz com a motocicleta no final de semana anterior, então achou que pertencia a ele. Após pegarem a motocicleta, cruzaram com outro automóvel, houve uma colisão e ambos caíram da motocicleta. Foi linchado por populares que viram o roubo. Não tem filhos. Está com 25 anos. Ficou três meses preso. Trabalha como gesseiro.

MATHEUS GABRIEL DA SILVA MOURA confessou o roubo, mas disse não saber que a motocicleta era roubada. Afirmou que tem uma família e uma filha, sendo muito apegada a ela. Contou que na sexta-feira anterior à prisão brigou com sua esposa, sem cabeça, saiu e encontrou com DAVID, começaram a beber e encontraram os meninos que estavam com a motocicleta. Então decidiram roubar com a moto e logo depois houve o acidente. Está muito arrependido, pois sempre foi trabalhador. Está com 23 anos e estudou até o segundo ano. Disse que a filha está indo ao psicólogo.

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação dos réus.

A declaração da vítima Fernando e o depoimento do policial militar se mostram coerentes e harmônicas com o conjunto probatório juntado aos autos, não havendo dúvidas a respeito da autoria e da dinâmica dos fatos.

Com efeito, a vítima Fernando apontou ambos os réus como sendo os autores do delito na fase inquisitorial (fls. 08), disse que no instante seguinte ao roubo foi possível reconhecê-los, pois os réus estavam com as mesmas vestes e capacete usados no momento da subtração, diante disso, o reconhecimento foi feito com muita segurança.

Nesta data, a vítima apontou apenas um dos réus como sendo o autor do crime, o que é compreensível diante do tempo decorrido. Contudo, considerando que ambos foram presos instantes após o crime, na posse do celular da vítima, estando naquela ocasião com as mesmas vestes usadas no momento do roubo, somada, ainda, a confissão dos réus, fica certa a autoria do crime de roubo consumado com concurso de agentes.

Ressalta-se que as palavras das vítimas assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção destas de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às suas palavras, pois estas podem explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...). (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

“APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345-34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018).

Além disso, observo que a vítima descreveu detalhadamente a forma como o crime ocorreu, narrando a participação de cada um dos acusados, tendo um deles anunciado o crime enquanto o outro pilotava a motocicleta, tornando certo o concurso delitivo.

A vítima também confirmou que o delito foi praticado com o uso de uma arma de fogo, a qual foi utilizada para ameaçá-lo, obrigando-o a entregar o celular. Assim, deve-se reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º -A, inciso I (gave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo).

Vale ressaltar não ser necessária a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento, pois a prova oral colhida comprova a efetiva utilização desta.

Nesse sentido:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde da apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo” (HC nº 469.588, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16.10.2018, DJe 26/10/2018).

“ROUBO CIRCUNSTANCIADO ARMA PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.” (HC 96985, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015, acórdão eletrônico DJe-240 divulg 26-11-2015 public 27-11-2015).

Assim, restou demonstrado que os acusados, agindo com unidade de propósitos e desígnios com terceiro não identificado, assim como mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, efetivamente subtraíram, para proveito comum, o celular da vítima Fernando.

No caso em tela, de rigor o emprego das duas majorantes do roubo descritas na denúncia, inexistindo meios para emprego do art. 68 do Código Penal. O delito foi praticado por agentes armados, não se podendo ignorar uma das majorantes. Neste sentido, é o entendimento da Colenda 8ª Câmara do E. TJSP:

“APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas, com afastamento da causa de aumento de emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida. Bem delineada a incidência da aludida causa de aumento, prescindível, para tanto, a apreensão ou perícia do artefato, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores - Acusação requer a elevação da reprimenda, aplicando-se cumulativamente o aumento decorrente do reconhecimento do concurso de agentes e aquele relativo ao emprego de arma de fogo - Cabimento Suficientemente demonstrada a incidência de ambas as majorantes, as quais se mostraram igualmente determinantes na concretização do delito, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, é o caso de adequar-se as penas impostas, nos moldes pretendidos pela Acusação Apelo defensivo não provido e apelo ministerial provido. (...) Na terceira etapa, razão assiste ao i. representante do órgão ministerial quando refere que o cálculo da pena fixada comporta reparo. Explico. Ocorre que diante do reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e §2º - A, inciso I, do Código Penal, entendeu o d. magistrado “a quo” pela aplicação apenas daquela prevista no §2º - A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, no importe de 2/3 (dois terços), com base no artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex. Data vênia, entendo que tal interpretação veio a beneficiar indevidamente o acusado, mormente porque não se pode simplesmente igualar a ação daquele que age unicamente valendo-se de arma de fogo, com a daquele que, por exemplo, o faz também em concurso de agentes, o que via de regra reduz ainda mais a possibilidade de resistência da

vítima e implica em maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa. É necessário, a meu ver, analisar casos desta natureza com especial acuidade, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Não se pode olvidar que mesmo antes da alteração trazida pela Lei n.º 13.654/2018, permitia-se a cumulação da causa de aumento de emprego de arma de fogo com quaisquer das demais majorantes legalmente previstas no §2º do art. 157 do Código Penal, sendo aplicadas frações variáveis e proporcionais à quantidade daquelas, de acordo com seu reflexo no caso concreto, evidentemente. E o que pretendeu a nova lei, como é cediço, foi conferir às ações criminosas praticadas mediante utilização de arma de fogo, tratamento mais enérgico, compatível com a gravidade peculiar advinda de tal circunstância, sendo, pois, um contrassenso, que se ignorasse, agora, a existência concomitante de causas de aumento outras, que permanecem legalmente previstas e dispostas no parágrafo anterior. Nesse sentido, vem decidindo esta Colenda Câmara: "APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória pelo art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Recurso Defensivo buscando o afastamento das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma (§2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal). Alegação de inconstitucionalidade material da fração de aumento do art. 157, § 2º-A, do Código Penal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, e impossibilidade de cumulação entre as referidas causas de aumento. Pedidos subsidiários de fixação de regime semiaberto e detração da pena. Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante Réu que confessou parcialmente a prática delitiva, negando, apenas, o emprego de arma de fogo Vítima que confirmou que o réu praticou o delito de roubo em questão, com a participação de um comparsa e o emprego de armas de fogo, tendo sido ameaçada durante a empreitada criminosa. Réu e comparsa que subtraíram o veículo da vítima e se evadiram, tendo sido encontrados pela Polícia algumas horas depois, na posse do veículo subtraído Acusado que conduzia o carro roubado, e o colidiu durante a perseguição policial Reconhecimento pessoal positivo Palavra da vítima que merece credibilidade Roubo consumado Delito que se consumou com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima Crime cometido com violência e grave ameaça. Causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma sobejamente demonstradas pela prova colhida desnecessidade de apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante, quando devidamente calcada em outros elementos de prova. Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes Na terceira fase, causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, e do § 2º-A, inciso I, que são perfeitamente cumuláveis, à luz do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal a eventual não cumulação de causas de aumento ou de diminuição é faculdade do Julgador, conforme expressamente previsto em lei alegada inconstitucionalidade material da fração de aumento trazida pela Lei nº 13.654/18 que não merece prosperar Legislador que previu fração de exasperação mais gravosa para conduta de lesividade mais elevada (emprego de arma de fogo), não havendo qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade manutenção das exasperações de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cumulativamente. (...) Recurso da Defesa desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 0048158-09.2018.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019 grifos nossos). Com efeito, ao prever que 'no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição (...)', o parágrafo único do art. 68 do Código Penal estende ao julgador uma faculdade (e não um dever). Nessa toada, tem-se o entendimento das Cortes Superiores, bem destacado pela d. Procuradoria Geral em seu parecer: "(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta (...)". (STJ, HC nº 472771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13/12/2018). Também nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "PENAL E

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação Criminal nº 1501213-85.2018.8.26.0567 -Voto nº 39.442 19 CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, "A") E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). (...) IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICOTEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. [...] 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padrao da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. [...] 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual. (HC 110.960/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/09/2014). E, no caso em apreço, é de ser dito que ambas as majorantes devem ser aplicadas. Sucede que, por um lado, conforme apontou a d. Procuradoria Geral, em consonância com o mencionado entendimento das Cortes Superiores, "não foi apresentada justificativa concreta para a opção pelo aumento único. A bem ver, houve mera invocação abstrata do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, sem que se cogitasse da proporcionalidade da punição em relação aos fatos" (fls. 213). Por outro lado, observa-se que a presença de ambas as majorantes reconhecidas em desfavor do acusado foram de fato determinantes para a rendição do ofendido e consumação da ação criminosa. No caso, não bastasse o delito ter sido perpetrado mediante uso de arma de fogo, os roubadores ainda se valeram da superioridade numérica (pelo menos dois agentes) para ameaçar a vítima, que teve o dinheiro do caixa do estabelecimento subtraído e, também, o veículo de sua propriedade, que se encontrava estacionado em frente ao local. Evidente que um único agente, ainda que munido de arma de fogo, teria encontrado maior dificuldade ou quiçá resistência por parte do ofendido para efetuar tal ação, já que haveria de manter sozinho a vítima subjugada enquanto buscasse, após subtrair-lhe o dinheiro do caixa, adentrar ao veículo que estava estacionado junto à via pública e sair rapidamente na condução dele. Tais fatores, portanto, se mostram hábeis a justificar, com base no caso específico dos autos (exatamente conforme orienta a jurisprudência das Cortes Superiores), a necessidade de aplicação cumulativa das duas causas de aumento reconhecidas pela r. sentença condenatória, como requer o "Parquet". (TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 1501213-85.2018.8.26.0567 - Relator Desembargador SÉRGIO RIBAS - j. 5/12/2019 - grifei).

Por fim, certo também o crime de receptação.

Evidente que os acusados sabiam que a motocicleta Honda/XRE 300, placas EOV-8E70 era oriunda de um roubo ocorrido dois dias antes. Disseram que pegaram a moto em um baile funk de pessoa cujos dados qualificativos sequer soube informar.

Portanto, é evidente que os réus sabiam da origem ilícita do bem móvel.

Conforme já se decidiu:

PROVA - Receptação dolosa - Demonstração de que o agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou circunstâncias exteriores - Possibilidade - Inteligência: artigo 5º, LVII da Constituição da República Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva (TACrimSP - Ap. Crim. nº 1.050.991/4 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 10.04.97, RJTACRIM 35/285).

Apurada a responsabilidade penal, passo, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

1. Réu DEIVIDI SILVA DOS SANTOS:

Crime de ROUBO:

Na primeira fase, fixo a pena no mínimo legal, pois não há razão para majoração na fase inicial. Assim, a pena base inicia-se em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, deve ser reconhecida à atenuante relativa à confissão, entretanto, com fundamento na súmula 231 do STJ, impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, mantenho a pena no mesmo patamar anterior. Na terceira fase, observam-se as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo. Em fevereiro de 2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, no crime de roubo, é possível a aplicação simultânea do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ou seja, o entendimento da Corte é no sentido de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto (AgRg no REsp 1872157/PR). Assim, pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/18, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

Crime de RECEPÇÃO:

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que não há razão para fixar a pena acima do mínimo legal, especialmente em razão da primariedade do réu, assim, inicia a pena em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, do mesmo modo, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena no patamar de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sendo os crimes praticados em concurso material, as penas serão somadas, alcançando 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

A grave ameaça e a quantidade de pena impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação do "sursis".

Diante da quantidade de pena, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

2. Réu MATHEUS GABRIEL DA SILVA MOURA:

Crime de ROUBO:

Na primeira fase, fixo a pena no mínimo legal, pois não há razão para majoração na fase inicial. Assim, a pena base inicia-se em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, deve ser reconhecida à atenuante relativa à confissão, entretanto, com fundamento na súmula 231 do STJ, impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, mantenho a pena no mesmo patamar anterior. Na terceira fase, observam-se as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo. Em fevereiro de 2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, no crime de roubo, é possível a aplicação simultânea do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ou seja, o entendimento da Corte é no sentido de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto (AgRg no REsp 1872157/PR). Assim, pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/18, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

Crime de RECEPÇÃO:

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que não há razão para fixar a pena acima do mínimo legal, especialmente em razão da primariedade do réu, assim, inicia a pena em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, do mesmo modo, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena no patamar de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sendo os crimes praticados em concurso material, as penas serão somadas, alcançando 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

A grave ameaça e a quantidade de pena impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação do "sursis".

Diante da quantidade de pena, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR:

O réu DEIVIDI SILVA DOS SANTOS pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

O réu MATHEUS GABRIEL DA SILVA MOURA dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Condene o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida a ambos os réus, de modo que a exigibilidade fica suspensa.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA